

## قانون العفو العام

بمقتضى المادة (٣١) من الدستور

المنشور على الصفحة ١٨٥٦ من عدد الجريدة الرسمية رقم ٥٩١٩ بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٩.

## المادة

أ- لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (٢) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها:

١- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (١٠٧ - ١٥٣ مكررة) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٢- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (١٥٧ - ١٦٣) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٣- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (١٧١ - ١٧٥) والمادة (١٧٧) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٤- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (١٨٥ - ١٨٧) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٥- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة خلافا لأحكام المادة (٢٠٥) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (٣٧٧ - ٣٨١) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٦- جرائم القتل المنصوص عليها في (الفقرتين (٢) و(٤) من المادة (٣٢٧)، والمادة (٣٢٨) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٧- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (٤٠٠ - ٤٠٥ مكررة) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ (إذا كان مكرراً لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند).

٨- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (٢٣٩ - ٢٥٥) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٩- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (٢٦٢ - ٢٦٤) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

١٠- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (٢٩٢ - ٣٠٢) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

١١- الجرائم المنصوص عليها في المواد (٢٨ - ٣١) و (٣٣) و (٣٤) و (٥٩) من قانون العقوبات العسكري رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦.

١٢- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (١٤) و (١٥) و (١٦) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (٥٠) لسنة ١٩٧١.

١٣- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (١٢) والمواد (١٥ - ٢٠) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٦.

١٤- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (٣٥) لسنة ١٩٥٢.

١٥- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (١١) لسنة ١٩٩٣ أو أي جرم يسند بدلالته.

١٦- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (١٦) و(٢٣) و(٢٦-٢٨) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (١٣) لسنة ٢٠١٦.

١٧- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (٥) من قانون إبطال الرق لسنة ١٩٢٩ وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (٣) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد اصول او فروع المشتكى عليه.

١٨- جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين (٣) و(٤) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٧.

١٩- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٦ والشروع فيه.

٢٠- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (١١) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (٣٤) لسنة ١٩٥٢.

٢١- الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون المفرقات رقم (١٣) لسنة ١٩٥٣.

٢٢- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

٢٣- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٣، ما لم يوفق أو ضاعه وفق أحكام القانون خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ب- يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (٢) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض كما يشمل الاعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع اصل المبلغ المطالب به او المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:

١- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (٣٢٦) والفقرتين (١) و(٣) من المادة (٣٢٧) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والشروع المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و(٤) من المادة (٣٢٧) والشروع المنصوص عليه في المادة (٣٢٨) من قانون العقوبات ذاته.

٢- جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (٣٤٣) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والمادة (٢٧) من قانون السير رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨.

٣- جرائم الضرب المفضي الى الموت المنصوص عليها في المادة (٣٣٠) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٤- جرائم اذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين (٣٣٤) مكررة) و (٣٣٥) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٥- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (٣٣٨) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٦- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (٤١٧ - ٤٢١) والمادة (٤٢٣) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٧- جرائم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٤٣٨) والمادة (٤٣٩) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (٤٣٣) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٨- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (٢١٠) و(٢١٤) و(٢٢١) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

٩- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (٣٧٩) و(٤٥٥) و(٤٥٦) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (١٨) لسنة ١٩٨٨ وقانون الكهرباء العام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٢.

١٠- جرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد (٣٦٨ - ٣٧٣) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

١١- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (٤٠٠ - ٤٠٥) مكررة) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند.

١٢- جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (٢٦٥) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة ٢٠١٩) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

## المادة ٢

أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (٣) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل ١٨/١٢/٢٠١٨ وبحيث تزول حالة الاجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت او تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

## المادة ٤

على الرغم مما ورد في المادة (٣) من هذا القانون تخفض العقوبة المقررة للجرائم المرتكبة قبل تاريخ ١٨/١٢/٢٠١٨ المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى:

أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و(٤) من المادة (٣٢٧) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

ب- ١- لمدة خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (٣٢٨) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ الا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذه القانون.

٢- نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (٣٢٨) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام الا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذه القانون.

## المادة ٥

ليس في هذا القانون ما يمنع من:-

أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

ب- مصادرة البضائع أو اتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

## المادة ٦

يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

## المادة ٧

لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه.

## المادة ٨

تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة امن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر

المادة ٩

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون  
عبدالله الثاني ابن الحسين